

[3]

무담보채권 시효중단조치 제외 이후 상각 및 채권 포기 조치 미이행

- 「인수채권소멸시효 관리규정」 제11조(시효중단조치 제외대상)에 따르면 시효 및 연장시효도래 채무관계자가 재산 및 소득이 없는 등 채무상환능력이 없거나 개인회생, 파산·면책절차가 확정되었거나 원금잔액이 200만 원 이하인 경우 등에는 시효 중단조치를 취하지 아니한다고 되어 있고
 - 「무담보채권 상각처리요강」 제4조(상각대상채권) 및 「인수채권정리업무규정」 제93조(특수채권의 편입대상 및 시기)에 따르면 소멸시효가 완성된 채권, 회생계획인가결정 또는 면책결정이 이루어진 채권에 대해서는 상각 후 특수채권으로 편입하여 관리한다고 되어 있음
 - 한편, 「인수채권정리업무규정」 제94조(채권 포기 대상)에 따르면 특수채권으로 편입된 채권이나 이자만 남은 채권 중 주채무자 소유의 회수가능 재산이 없는 채권¹⁾은 포기하도록 되어 있음
 - △ 따라서, 시효중단조치를 취하지 않아 소멸시효가 완성된 채권 등은 관리할 실익이 없으므로 상각 및 포기처리하는 것이 타당함
- 그런데, ○○○○○부 소관 무담보채권 중 시효중단조치를 하지 않아 소멸시효가 완성된 채권 등에 대한 관리현황을 점검한 결과

1) 이자만 남은 채권의 경우 매입대금이 없어 상각실익이 없음

- 채무자 ○○○(□□은행 △△△△△)의 경우 2017. 7. 3. 주채무자 ○○○이 만 71세로서 소득 및 재산이 없는 경제적 무자력자이고, 연대보증인 2명이 모두 면책결정을 받음에 따라 시효중단 조치에서 제외²⁾하였고 그 후 2017. 9. 15. 소멸시효가 완성되었는데도 상각 및 포기를 하지 않고 있으며
- 다른 채무자 ○○○(□□은행 △△△△△)의 경우 이자만 남아 있고 주채무자 소유의 발견재산이 없어 2011. 2. 21. 시효중단조치를 제외함으로써 2011. 6. 6. 소멸시효가 완성되었는데도 채권 관리시스템에서 계속 무담보채권으로 관리하고 있는 등
- [표 4] 및 [별표 1]과 같이 회수가 불가능하다고 보아 시효 중단조치를 취하지 않은 10건에 대해 상각 및 포기하지 않거나, 이자만 남은 채권 14건에 대하여 채권 포기를 하지 않은 사실이 있음³⁾

2) 인수채권 원금잔액이 500만원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는 경우(「인수채권소멸시효 관리규정」 제11조 1호 나목)

3) 채권 상각시 채권 관련 매입액, 비용 등 장부상 금액에 대해 세무상 비용으로 인정받을 수 있으며, 시효 완성 또는 면책된 채권 등 청구권이 없는 채권에 대해 추심할 우려가 있어 상각이나 포기가 필요함

[표 4] 채권 상각 및 포기 미이행 내역

(단위 : 천 원)

번호	차주번호	채무자	원금	매입대금	시효완성일	개인회생 면책결정일	상태
----	------	-----	----	------	-------	---------------	----

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 회수불가능하다고 판단되어 시효중단조치를 하지 않은 24건 중 채무자 ○○○ 등 10건에 대해서는 채권 상각 및 포기를 실시하고, 이자만 남은 채무자 ○○○ 등 14건에 대해서는 이자를 '0' 으로 감액하여 채권 포기 조치를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 1]

채권 포기 미이행 내역

(단위 : 천 원)

번호	차주번호	채무자	원금	포기대상 이자	상태	시효완성일
----	------	-----	----	------------	----	-------

“기재 생략”
